

Số: 17-25/2025/QC-ĐN

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 3 năm 2025

QUY CHẾ CUỘC ĐẦU GIÁ

- Căn cứ quy định của Luật Đấu giá tài sản ngày 17 tháng 11 năm 2016; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản ngày 27 tháng 6 năm 2024;

- Căn cứ Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản số 17/2025/HĐDVĐG/Agribank-AMC-ĐN ngày 04/3/2025 giữa Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Nhà Bè, Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam và Công ty Đầu giá Hợp danh Đông Nam.

- Căn cứ Văn bản số 361/2025/AMC-QLKTTS ngày 17/02/2025 của Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và khai thác tài sản Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam về việc thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản bảo đảm Công ty TNHH Tư vấn Dịch vụ Anh Em và Công ty TNHH Kinh doanh Quang Ngà tại Agribank Chi nhánh Nhà Bè;

- Căn cứ hồ sơ pháp lý của tài sản đấu giá.

Công ty Đầu giá Hợp danh Đông Nam ban hành Quy chế cuộc đấu giá với các nội dung sau:

Điều 1: Phạm vi điều chỉnh.

Quy chế này quy định về nguyên tắc, trình tự, thủ tục đấu giá tài sản; tổ chức đấu giá tài sản; xử lý vi phạm, hủy kết quả đấu giá tài sản, bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật cho việc thực hiện đấu giá tài sản là: Là tài sản của Công ty TNHH IK Sang Thai đã thế chấp để bảo đảm cho khoản vay của Công ty TNHH Tư vấn Dịch vụ Anh Em và Công ty TNHH Kinh doanh Quang Ngà tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Nhà Bè.

Điều 2: Đối tượng áp dụng.

- Đấu giá viên, tổ chức hành nghề đấu giá tài sản.
- Người có tài sản đấu giá, người tham gia đấu giá, người trúng đấu giá, người mua được tài sản đấu giá.
- Cá nhân, tổ chức khác có liên quan đến hoạt động đấu giá tài sản.

Điều 3: Giải thích từ ngữ.

Trong Quy chế này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. *Bước giá* là mức chênh lệch giữa lần trả giá đầu tiên so với giá khởi điểm hoặc giữa lần trả giá sau so với lần trả giá trước liền kề.

2. *Đấu giá tài sản* là hình thức trả giá, chấp nhận giá có từ hai người trở lên tham gia theo nguyên tắc, trình tự, thủ tục được quy định tại Luật đấu giá tài sản 2016 sửa đổi bổ sung 2024, trừ trường hợp quy định tại Điều 49 của Luật đấu giá tài sản 2016 sửa đổi bổ sung 2024.

3. *Giá khởi điểm* là giá ban đầu thấp nhất của tài sản đấu giá trong trường hợp đấu giá theo phương thức trả giá lên.

4. *Người có tài sản đấu giá* là cá nhân, tổ chức sở hữu tài sản, người được chủ sở hữu tài sản ủy quyền đấu giá tài sản hoặc người có quyền đưa tài sản ra đấu giá theo thỏa thuận hoặc theo quy định của pháp luật. Trong quy chế này là Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Nhà Bè.

5. *Đại diện người có tài sản đấu giá* là Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank AMC LTD).

6. *Người mua được tài sản đấu giá* là người trúng đấu giá và ký kết hợp đồng mua bán tài sản đấu giá.

7. *Người tham gia đấu giá* là cá nhân, tổ chức tham gia đấu giá để mua tài sản đấu giá theo quy định của Luật đấu giá tài sản 2016 sửa đổi bổ sung 2024 và quy định khác của pháp luật có liên quan.

8. *Người trúng đấu giá* là cá nhân, tổ chức trả giá cao nhất so với giá khởi điểm hoặc bằng giá khởi điểm trong trường hợp không có người trả giá cao hơn giá khởi điểm khi đấu giá theo phương thức trả giá lên.

9. *Phương thức trả giá lên* là phương thức đấu giá, theo đó người tham gia đấu giá trả giá từ thấp lên cao cho đến khi xác định được người trả giá cao nhất so với giá khởi điểm.

10. *Tài sản đấu giá* là tài sản được phép giao dịch theo quy định của pháp luật.

11. *Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản* là Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Nam.

Điều 4. Tài sản đấu giá; giấy tờ pháp lý của tài sản đấu giá; hiện trạng của tài sản đấu giá:

4.1. Tên tài sản:

Bất động sản thuộc thửa đất số 271, tờ bản đồ số HTC 20 tọa lạc tại địa chỉ phường Hiệp Thành, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, Diện tích: 5503,5m² (Bằng chữ: Năm ngàn năm trăm lẻ ba phẩy năm mét vuông), Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng; Mục đích sử dụng: Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp, Thời hạn sử dụng: Lâu dài, Nguồn gốc sử dụng: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất.

Giấy tờ pháp lý: Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CB 065971, sổ vào sổ cấp GCN: CT13118 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương cấp ngày 25/4/2016 đứng tên Công ty TNHH IK Sang Thai.

Ghi chú: - *Tổng diện tích: 5503,5m² (trong đó có 550,1m² đất thuộc hành lang an toàn đường bộ: thực hiện theo quy định của pháp luật về hành lang an toàn đường*

bộ).

- *Cấp đổi từ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số D 0820554 ngày 14/02/1995 do UBND tỉnh Sông Bé cấp và Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà số 009069/CNSH ngày 16/02/1995 do Sở Xây dựng tỉnh Sông Bé cấp.*

Lưu ý: Tài sản thế chấp tại thời điểm nhận thế chấp ghi nhận trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất có công trình nhà xưởng - văn phòng, diện tích 2888m², tuy nhiên thực tế tài sản gắn liền với đất đã bị tháo dỡ hoàn toàn, hiện tại đất trống (Căn cứ chứng thư số Vc 150/2024/112A/BDS-GCVC ngày 26/11/2024 của Công ty Cổ phần Tư vấn và Thẩm định giá Toàn cầu).

4.2. Giấy tờ pháp lý của tài sản:

Tài sản đưa ra đấu giá theo các văn bản sau:

- Hợp đồng tín dụng số 6340-LAV-201502050 ngày 30/12/2015 ký giữa Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Nhà Bè và Công ty TNHH Tư vấn Dịch vụ Anh Em;

- Hợp đồng tín dụng số 6340-LAV-201701543 ngày 13/10/2017 ký giữa Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Nhà Bè và Công ty TNHH Kinh doanh Quang Ngà;

- Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất số 6340-LCL-201701209 ngày 16/10/2017 ký giữa Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Nhà Bè với bên thế chấp là Công ty TNHH IK Sang Thai và bên vay là Công ty TNHH Tư vấn Dịch vụ Anh Em; Công ty TNHH Kinh doanh Quang Ngà;

- Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CB 065971, số vào sổ cấp GCN: CT13118 do Sở Tài nguyên và Môi trường Tỉnh Bình Dương cấp ngày 25/4/2016 đứng tên Công ty TNHH IK Sang Thai;

- Chứng thư số Vc 150/2024/112A/BDS-GCVC ngày 26/11/2024 của Công ty Cổ phần Tư vấn và Thẩm định giá Toàn cầu;

- Và các văn bản, tài liệu có liên quan khác.

4.3. Hiện trạng tài sản đấu giá:

- Tài sản bán đấu giá theo nguyên trạng (bao gồm tài sản, tình trạng pháp lý và các rủi ro tiềm ẩn) và theo phương thức “**có sao bán vậy**”. Người tham gia đấu giá được tạo điều kiện xem tài sản đấu giá và tham khảo tất cả các hồ sơ pháp lý có liên quan đến tài sản đấu giá và hoàn toàn chịu trách nhiệm khi quyết định mua tài sản đấu giá. Người tham gia đấu giá tài sản xem xét tài sản và tự xác định chất lượng, số lượng, tình trạng pháp lý của tài sản đấu giá theo hiện trạng thực tế. Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Nhà Bè, Công ty TNHH MTV Quản

lý nợ và khai thác tài sản Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam và Công ty Đấu giá không chịu trách nhiệm về chất lượng, số lượng, tình trạng pháp lý của tài sản đấu giá. Người trúng đấu giá nhận bàn giao tài sản theo hiện trạng thực tế. Trường hợp tài sản đấu giá chưa hoàn thiện pháp lý, người mua tài sản đấu giá có trách nhiệm tự liên hệ với chủ sở hữu tài sản (cũ) và các cơ quan, đơn vị có chức năng hoàn thiện hồ sơ pháp lý. Trường hợp đồng ý tham gia đấu giá có nghĩa là người tham gia đấu giá đã xem tài sản và chấp nhận chất lượng, số lượng, sự chênh lệch về diện tích đất trên sổ so với hiện trạng thực tế của tài sản đấu giá, tình trạng pháp lý của tài sản đấu giá theo hiện trạng thực tế cũng như chấp nhận mọi rủi ro đối với việc mua tài sản đấu giá. Người tham gia đấu giá cam kết không khiếu nại, khiếu kiện và không có các hình thức pháp lý tương tự đối với việc đấu giá tài sản cũng như đối với các nội dung khác có liên quan đến tài sản đấu giá.

- Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Nhà Bè, Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và khai thác tài sản Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam và Công ty Đấu giá không chịu trách nhiệm về những thay đổi trên thực địa của tài sản đấu giá và các rủi ro tiềm ẩn của tài sản đấu giá. Bằng nguồn thông tin không chính thức và chưa thể xác thực, bên có tài sản và tổ chức hành nghề đấu giá tài sản đánh giá khả năng có các rủi ro pháp lý tiềm ẩn liên quan đến tài sản đấu giá như: các tranh chấp giữa các Bên vay vốn và chủ tài sản bảo đảm cùng các bên liên quan đến tài sản đấu giá với các tổ chức, cá nhân trong việc hứa mua, hứa bán, cầm cố tài sản đấu giá (trái pháp luật). Các khoản nợ như nợ thuế, nợ khác của các Bên vay vốn, của chủ tài sản bảo đảm cùng các bên liên quan đến tài sản bảo đảm. Những rủi ro này, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Nhà Bè, Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và khai thác tài sản Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam và tổ chức hành nghề đấu giá tài sản không thể lường trước được. Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Nhà Bè, Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và khai thác tài sản Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam và tổ chức hành nghề đấu giá tài sản sẽ minh bạch thông tin và hỗ trợ cung cấp tất cả thông tin/hồ sơ có được để khách hàng có nhu cầu mua đấu giá tài sản xem xét, quyết định. Người mua trúng tài sản đấu giá có trách nhiệm tiếp nhận thông tin, xác nhận và tự chịu trách nhiệm với các rủi ro xảy ra (nếu có) sau khi đấu giá thành công tài sản; Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Nhà Bè, Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và khai thác tài sản Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam và tổ chức hành nghề đấu giá tài sản không chịu trách nhiệm giải quyết đối với những rủi ro tiềm ẩn nói trên.

Mọi thắc mắc, hay có sự sai lệch về thông tin và hiện trạng tài sản, người tham gia đấu giá phải thông báo bằng văn bản gửi đến Công ty Đấu giá ít nhất 01 ngày làm việc trước ngày mở phiên đấu giá. Nếu không có khiếu nại thì người tham gia đấu giá được coi là đã chấp nhận toàn bộ với các thông tin, đặc điểm, tình trạng tài sản đấu giá, tình trạng tranh chấp tài sản đấu giá. Mọi khiếu nại, thắc mắc sẽ không được giải quyết

4.4. Nguồn gốc tài sản:

Là tài sản của Công ty TNHH IK Sang Thai đã thế chấp theo Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất số 6340-LCL-201701209 ngày 16/10/2017 để bảo đảm cho khoản vay của Công ty TNHH Tư vấn Dịch vụ Anh Em và Công ty TNHH Kinh doanh Quang Ngà tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Nhà Bè. Nay Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Nhà Bè, Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và khai thác tài sản Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam tiến hành xử lý tài sản bảo đảm bằng hình thức đấu giá phù hợp với Hợp đồng thế chấp, văn bản thỏa thuận về việc xử lý tài sản bảo đảm và quy định của pháp luật.

Điều 5. Giá khởi điểm và các loại thuế, phí liên quan đến tài sản đấu giá.

1. Giá khởi điểm: 73.591.000.000 đồng (Bằng chữ: Bảy mươi ba tỷ, năm trăm chín mươi một triệu đồng). Giá khởi điểm nêu trên chưa bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí và thuế GTGT trong trường hợp tài sản đấu giá thuộc diện phải chịu thuế GTGT theo quy định.

2. Các loại thuế, phí liên quan đến tài sản đấu giá:

- Người đăng ký xem tài sản phải tự túc phương tiện và chịu các loại chi phí đi xem tài sản, nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật (nếu có).
- Người mua được tài sản đấu giá là người trúng đấu giá có nghĩa vụ thanh toán lệ phí công chứng Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá và tự liên hệ với cơ quan chức năng để thực hiện thủ tục chuyển quyền sở hữu, quyền sử dụng đối với các tài sản được mua (nếu có).
- Người mua được tài sản đấu giá tự liên hệ với cơ quan chức năng để thực hiện thủ tục kê khai và có nghĩa vụ nộp các loại thuế, phí, nghĩa vụ tài chính khác theo quy định.
- Người mua được tài sản đấu giá phải chịu trách nhiệm nộp thuế GTGT trong trường hợp giá khởi điểm chưa bao gồm thuế GTGT mà tài sản đấu giá thuộc diện phải chịu thuế.
- Đối với các tài sản chưa hoàn tất thủ tục sở hữu, người mua được tài sản phải tự liên hệ với các Cơ quan chức năng để được giải quyết và chấp hành theo các quyết định của Cơ quan đơn vị có thẩm quyền. Các nghĩa vụ tài chính, chi phí thủ tục phát sinh người mua được tài sản chịu.

- Thuế thu nhập doanh nghiệp, thu nhập cá nhân từ việc chuyển nhượng tài sản (nếu có) và các loại thuế, phí, nghĩa vụ tài chính khác thực hiện theo quy định pháp luật hiện hành.

Điều 6: Nguyên tắc đấu giá tài sản, hình thức và phương thức đấu giá.

1. Nguyên tắc đấu giá tài sản:

- Tuân thủ quy định của pháp luật.
- Bảo đảm tính độc lập, trung thực, công khai, minh bạch, công bằng, khách quan.
- Bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người có tài sản đấu giá, người tham gia đấu giá, người trúng đấu giá, người mua được tài sản đấu giá, tổ chức đấu giá tài sản, đấu giá viên.

- Phiên đấu giá phải do đấu giá viên điều hành.

2. Hình thức đấu giá tài sản: đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại phiên đấu giá.

3. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

Điều 7. Tiền bán hồ sơ mời tham gia đấu giá, bước giá và tiền đặt trước

1. Tiền bán hồ sơ mời tham gia đấu giá: **1.000.000 đồng** (Bằng chữ: Một triệu đồng)/hồ sơ.

2. Bước giá: **100.000.000 đồng** (Bằng chữ: Một trăm triệu đồng).

3. Tiền đặt trước (10%): **7.359.100.000 đồng** (Bằng chữ: Bảy tỷ, ba trăm năm mươi chín triệu, một trăm nghìn đồng)

- Thời gian nộp tiền đặt trước từ 07h30 ngày 07/3/2025 đến 17h00 ngày 25/3/2025.

Lưu ý: Khách hàng nộp tiền đặt trước thông qua hình thức chuyển khoản thì khoản tiền đặt trước hợp lệ phải được “PHÁT SINH CÓ” trong tài khoản Ngân hàng của Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Nam đã cung cấp cho khách hàng đến 17h00 ngày 25/3/2025. Phí chuyển khoản tiền đặt trước (nếu có) do Người đăng ký tham gia đấu giá chịu.

- Hình thức: Chuyển khoản theo số tài khoản sau:

+ Tên tài khoản: Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Nam

+ Số tài khoản: 6400201019073 mở tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Gia Định.

Điều 8. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ mời tham gia đấu giá, đăng ký tham gia đấu giá, xem tài sản, thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá và cách thức đăng ký tham gia đấu giá.

1. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ mời tham gia đấu giá: Từ 07h30 ngày 07/3/2025 đến 17h00 ngày 25/3/2025 (trong giờ hành chính) tại Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Nam: số 56 Hiền Vương, phường Phú Thạnh, quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh; số 497/12 Nguyễn Văn Khôi, phường 8, quận Gò Vấp, TP.

Hồ Chí Minh hoặc Chi nhánh Bình Dương: Số nhà 1A5/C2/28 (28C2), Tổ 5, khu phố Hòa Lân 2, phường Thuận Giao, thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương để đăng ký tham gia đấu giá tài sản. Điện thoại liên hệ: 0888.154.369 và 0816.168.133.

2. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá:

- Thời gian xem tài sản đấu giá: Từ 07h30 ngày 17/3/2025 đến 17h00 ngày 19/3/2025 (trong giờ hành chính)

- Địa điểm xem tài sản: Thửa đất số: 271, tờ bản đồ số: HTC 20 tại phường Hiệp Thành, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Người đăng ký xem tài sản đấu giá phải tự túc phương tiện và chịu các loại chi phí đi xem tài sản, nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật (nếu có).

3. Thời gian, địa điểm tổ chức phiên đấu giá:

- Thời gian tổ chức đấu giá: **14h00 ngày 28/3/2025.**

- Địa điểm: Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Nam – Chi nhánh Bình Dương: Số nhà 1A5/C2/28 (28C2), Tổ 5, khu phố Hòa Lân 2, phường Thuận Giao, thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương.

4. Cách thức đăng ký tham gia đấu giá.

Khách hàng mua hồ sơ mời tham gia đấu giá theo mẫu tại Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Nam và điền đầy đủ thông tin theo yêu cầu.

Bước 1: Nộp số tiền đặt trước là: **10%** giá khởi điểm bán đấu giá: **7.359.100.000 đồng** (Bằng chữ: Bảy tỷ, ba trăm năm mươi chín triệu, một trăm nghìn đồng)

➤ - Hình thức: Chuyển khoản theo số tài khoản sau:

+ Tên tài khoản: Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Nam

+ Số tài khoản: 6400201019073 mở tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Gia Định.

➤ Bước 2: Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá phải chuẩn bị những giấy tờ sau:

Đối với tổ chức:

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (bản sao y có chứng thực có giá trị trong 6 tháng). Giấy chứng nhận đăng ký thuế.

- Bản sao có chứng thực Căn cước công dân/hộ chiếu/ định danh cá nhân và giấy ủy quyền đối với người được cử đến làm thủ tục đăng ký tham gia phiên đấu giá tài sản trong trường hợp không phải là chủ doanh nghiệp.

- Biên bản họp HĐQT/HĐQT thống nhất v/v mua tài sản đấu giá.

- Phiếu đăng ký tham gia đấu giá (theo mẫu của Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Nam).

- Danh sách đăng ký người đi kèm (nếu có).

- Chứng từ gốc đã nộp tiền đặt trước (phải bổ sung trong thời hạn nộp tiền đặt trước).

- Bản cam kết về việc chấp nhận tình trạng pháp lý và hiện trạng thực tế của tài sản đấu giá.

- Giấy tờ chứng minh đáp ứng yêu cầu, điều kiện tham gia đấu giá hoặc văn bản của cơ quan có thẩm quyền xác nhận đáp ứng yêu cầu, điều kiện tham gia đấu giá trong trường hợp pháp luật có quy định yêu cầu, điều kiện tham gia đấu giá (nếu có).

Ghi chú: Nếu thiếu chứng từ đã nộp tiền đặt trước sẽ không đủ điều kiện tham gia đấu giá.

Đối với cá nhân:

- Căn cước công dân/hộ chiếu/ định danh cá nhân của người tham gia đấu giá (bản sao y có bản chính để đối chiếu); Trường hợp thông tin hiện tại của khách hàng đăng ký tham gia đấu giá có thay đổi so với thông tin trên Căn cước công dân/hộ chiếu/ định danh cá nhân thì cung cấp thêm Giấy xác nhận thông tin về cư trú.

- Phiếu đăng ký tham gia đấu giá (theo mẫu của Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Nam).

- Danh sách đăng ký người đi kèm (nếu có).

- Chứng từ đã nộp tiền đặt trước (phải bổ sung trong thời hạn nộp tiền đặt trước).

- Các giấy tờ liên quan đến việc đủ điều kiện mua tài sản đấu giá theo quy định pháp luật.

- Bản cam kết về việc chấp nhận tình trạng pháp lý và hiện trạng thực tế của tài sản đấu giá.

- Giấy tờ chứng minh đáp ứng yêu cầu, điều kiện tham gia đấu giá hoặc văn bản của cơ quan có thẩm quyền xác nhận đáp ứng yêu cầu, điều kiện tham gia đấu giá trong trường hợp pháp luật có quy định yêu cầu, điều kiện tham gia đấu giá (nếu có).

Ghi chú: Nếu thiếu chứng từ đã nộp tiền đặt trước sẽ không đủ điều kiện tham gia đấu giá.

Điều 9: Đăng ký tham gia đấu giá.

1. Cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ mời tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Nam theo quy định. Trong trường hợp pháp luật có quy định về điều kiện khi tham gia đấu giá thì người tham gia đấu giá phải đáp ứng điều kiện đó. Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá.

2. Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Nam bán hồ sơ mời tham gia đấu giá, tiếp nhận hồ sơ mời tham gia đấu giá trong giờ hành chính, liên tục kể từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản cho đến trước ngày mở phiên đấu giá 02 (hai) ngày làm việc.

3. Các cá nhân, tổ chức có nhu cầu, có khả năng tài chính và phù hợp với quy định của pháp luật khác có liên quan được đăng ký tham gia đấu giá, ngoại trừ những

trường hợp quy định tại điểm d1, d2, d3 khoản 5 Điều 9 và khoản 4 Điều 38 Luật Đấu giá tài sản 2016 sửa đổi bổ sung 2024. Khách hàng tham gia đấu giá phải cung cấp đầy đủ chứng từ đã nộp tiền đặt trước đúng thời hạn theo quy định nếu không cung cấp thì sẽ không đủ điều kiện tham gia đấu giá.

Điều 10. Xét duyệt điều kiện tham gia đấu giá:

- Kết thúc thời gian đăng ký tham gia đấu giá, nhận tiền đặt trước, Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Nam sẽ xét duyệt điều kiện hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá theo quy định pháp luật và theo Quy chế cuộc đấu giá. Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Nam thông báo cho người không đủ điều kiện tham gia đấu giá chậm nhất 01 ngày làm việc trước ngày mở phiên đấu giá.

Điều 11. Nội quy phòng đấu giá:

- Người tham gia đấu giá là người có tên trong danh sách xét duyệt đủ điều kiện tham gia đấu giá, được phát số và phải trực tiếp trả giá.

- Khi đến tham dự phiên đấu giá, người tham gia đấu giá phải mang theo bản chính Căn cước công dân/ hộ chiếu/ định danh cá nhân, giấy ủy quyền (nếu có), chứng từ nộp tiền đặt trước và phải xuất trình khi Ban tổ chức đấu giá điểm danh, kiểm tra tư cách người tham gia đấu giá.

- Người tham gia đấu giá phải có mặt tại phiên đấu giá đúng ngày, giờ, địa điểm đã được thông báo. Trường hợp Đấu giá viên kết thúc điểm danh mà người tham gia đấu giá không có mặt được xem là không tham dự phiên đấu giá theo quy định điểm a khoản 6 Điều 39 Luật đấu giá tài sản 2016 sửa đổi, bổ sung 2024 sẽ không được tham gia đấu giá, đồng thời không được nhận lại tiền đặt trước.

- Người không đăng ký tham gia đấu giá, người không đủ điều kiện tham gia đấu giá, người không có nhiệm vụ liên quan, trẻ em, người dưới 16 tuổi không được vào tham dự phiên đấu giá.

- Người tham gia đấu giá tài sản phải ăn mặc gọn gàng, tươm tất; thái độ lịch sự, nghiêm túc; không gây ồn ào, không nói chuyện, không trao đổi với người tham gia đấu giá khác tại phiên đấu giá;

- Người tham gia đấu giá không hút thuốc; không sử dụng điện thoại di động hoặc bất kỳ phương tiện truyền thông nào trong phòng đấu giá; khách hàng tham gia đấu giá không được chụp ảnh, ghi hình trong phòng đấu giá; Không tự ý rời khỏi phòng đấu giá nếu chưa có sự đồng ý của Đấu giá viên;

- Người tham gia đấu giá không sử dụng bia, rượu và các chất kích thích khi đến tham gia đấu giá. Nghiêm cấm mang đến khu vực đấu giá vũ khí, hung khí, chất nổ, chất cháy, chất độc,...

- Người tham gia đấu giá phải tuân thủ, chấp hành tuyệt đối sự điều hành, hướng dẫn của Đấu giá viên; chỉ được phép có ý kiến khi có sự đồng ý của Đấu giá viên;

- Người đăng ký tham gia đấu giá tài sản không chấp hành các quy định về đấu giá, nội quy, Quy chế cuộc đấu giá và sự điều hành của Đấu giá viên được coi hành

hành vi cản trở, gây rối tại phiên đấu giá và sẽ bị xử lý theo quy định tại Khoản 5 Điều 9 và khoản 6 Điều 39 Luật đấu giá tài sản 2016 sửa đổi, bổ sung 2024.

Điều 12: Cách thức thực hiện trả giá:

- Người đăng ký tham gia đấu giá và được xác định đủ điều kiện tham gia đấu giá sẽ được vào phòng đấu giá để tham dự phiên đấu giá.
- Người tham gia đấu giá được phát số. Người tham gia đấu giá phát tín hiệu muốn trả giá thông qua việc giơ số tham gia đấu giá để thực hiện quyền trả giá.
- Người tham gia đấu giá trả giá bằng lời nói khi Đấu giá viên yêu cầu người tham gia đấu giá thực hiện việc trả giá.
- Người trả giá đầu tiên trả ít nhất bằng giá khởi điểm, người trả giá sau phải trả giá cao hơn giá mà người trả giá trước liền kề đã trả và tuân thủ quy định về bước giá.
- Giá trả dưới giá khởi điểm, thấp hơn giá trả của người trả liền kề trước đó hoặc không tuân thủ quy định về bước giá là giá không hợp lệ và Đấu giá viên không ghi nhận mức giá này.

Điều 13. Công bố người trúng đấu giá

- Sau mỗi lần người tham gia đấu giá trả giá, Đấu giá viên công bố giá đã trả và đề nghị những người tham gia đấu giá khác tiếp tục trả giá. Đấu giá viên nhắc lại ba lần, rõ ràng, chính xác bằng lời nói giá đã trả cao nhất. Sau ba lần nhắc lại, nếu không có người trả giá cao hơn thì Đấu giá viên công bố người đã trả giá cao nhất là người trúng đấu giá. Người trúng đấu giá được coi như chấp nhận giao kết hợp đồng mua bán tài sản đấu giá kể từ thời điểm đấu giá viên công bố người trúng đấu giá. Kể từ thời điểm này, quyền và nghĩa vụ của các bên được thực hiện theo quy định của pháp luật về dân sự và quy định khác của pháp luật có liên quan.

Điều 14. Trường hợp chỉ có một người đăng ký tham gia đấu giá, một người tham gia đấu giá, một người trả giá

Khi đã hết thời hạn đăng ký tham gia mà chỉ có một người đăng ký tham gia đấu giá hoặc có nhiều người đăng ký tham gia đấu giá nhưng chỉ có một người tham dự phiên đấu giá hoặc có nhiều người tham dự phiên đấu giá nhưng chỉ có một người trả giá hợp lệ hoặc có nhiều người trả giá nhưng chỉ có một người trả giá cao nhất và ít nhất bằng giá khởi điểm thì tài sản được bán cho người đó.

Việc đấu giá tài sản trong trường hợp chỉ có một người đăng ký tham gia đấu giá, một người tham gia đấu giá, một người trả giá được tiến hành sau khi đã thực hiện đầy đủ trình tự, thủ tục đấu giá tài sản theo quy định của Luật đấu giá tài sản 2016 sửa đổi bổ sung 2024 và không có khiếu nại liên quan đến trình tự, thủ tục cho đến ngày tổ chức cuộc phiên đấu giá.

Điều 15. Các trường hợp bị truất quyền tham gia đấu giá và các trường hợp không được nhận lại tiền đặt trước; Xử lý tiền đặt trước.

1. Các trường hợp bị truất quyền tham gia đấu giá.

Nghiêm cấm người tham gia đấu giá, người trúng đấu giá, cá nhân, tổ chức khác thực hiện các hành vi sau đây:

- Cung cấp thông tin, tài liệu sai sự thật; sử dụng giấy tờ giả mạo để đăng ký tham gia đấu giá, tham gia phiên đấu giá;
- Thông đồng, móc nối với đấu giá viên, tổ chức hành nghề đấu giá tài sản, người có tài sản đấu giá, người tham gia đấu giá khác, cá nhân, tổ chức khác để dìm giá, nâng giá, làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản;
- Cản trở hoạt động đấu giá tài sản; gây rối, mất trật tự tại phiên đấu giá;
- Đe dọa, cưỡng ép đấu giá viên, người tham gia đấu giá khác nhằm làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản;
- Nhận ủy quyền tham gia đấu giá của người tham gia đấu giá khác đối với tài sản mà mình cũng là người tham gia đấu giá tài sản đó; nhận ủy quyền tham gia đấu giá của từ hai người tham gia đấu giá trở lên đối với cùng một tài sản;
- Tham dự phiên đấu giá trong trường hợp vợ, chồng, anh ruột, chị ruột, em ruột cũng là người tham gia đấu giá đối với tài sản đó;
- Tham dự phiên đấu giá trong trường hợp công ty mẹ, công ty con, các doanh nghiệp mà cá nhân, tổ chức hoặc nhóm cá nhân, tổ chức có khả năng chi phối hoạt động của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp cũng là người tham gia đấu giá đối với tài sản đó;
- Các hành vi bị nghiêm cấm khác theo quy định của luật có liên quan.

2. Người tham gia đấu giá không được nhận lại tiền đặt trước trong các trường hợp sau đây:

- Đã nộp tiền đặt trước nhưng không tham gia phiên đấu giá, buổi công bố giá mà không thuộc trường hợp bất khả kháng;
- Bị truất quyền tham gia đấu giá do có hành vi vi phạm quy định tại khoản 1 Điều này;
- Từ chối ký biên bản đấu giá theo quy định tại khoản 3 Điều 44 của Luật đấu giá tài sản 2016 sửa đổi bổ sung 2024;
- Rút lại giá đã trả hoặc giá đã chấp nhận theo quy định tại Điều 50 của Luật đấu giá tài sản 2016 sửa đổi bổ sung 2024;
- Từ chối kết quả trúng đấu giá theo quy định tại Điều 51 của Luật đấu giá tài sản 2016 sửa đổi bổ sung 2024.

3. Xử lý tiền đặt trước

3.1. Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Nam có trách nhiệm trả lại khoản tiền đặt trước trong trường hợp người tham gia đấu giá không trúng đấu giá trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày kết thúc phiên đấu giá hoặc trong thời hạn khác do các bên thỏa thuận, trừ trường hợp quy định tại khoản 6 Điều 39 của Luật đấu giá tài sản 2016 sửa đổi bổ sung 2024.

3.2 Trường hợp trúng đấu giá thì khoản tiền đặt trước được chuyển thành tiền đặt cọc để bảo đảm giao kết hợp đồng mua bán tài sản đấu giá với người có tài sản đấu giá.

Việc xử lý tiền đặt cọc thực hiện theo quy định của pháp luật về dân sự và quy định khác của pháp luật có liên quan.

3.3. Tiền đặt trước quy định tại khoản 2 Điều này thuộc về người có tài sản đấu giá. Trong trường hợp người có tài sản đấu giá là cơ quan nhà nước thì tiền đặt trước được nộp vào ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật, sau khi trừ chi phí đấu giá tài sản.

3.4. Mọi chi phí liên quan đến việc nộp tiền đặt trước và nhận lại tiền đặt trước do người tham gia đấu giá chịu. Phí chuyển trả lại tiền đặt trước đối với người không trúng đấu giá được khấu trừ trực tiếp vào tiền đặt trước của người đó.

Điều 16. Biên bản đấu giá

- Cuộc đấu giá chấm dứt khi đấu giá viên công bố người trúng đấu giá hoặc khi đấu giá không thành theo quy định tại khoản 1 Điều 52 của Luật đấu giá tài sản 2016 sửa đổi bổ sung 2024.

- Diễn biến của phiên đấu giá phải được ghi vào biên bản đấu giá. Biên bản đấu giá phải được lập tại phiên đấu giá và có chữ ký của đấu giá viên điều hành phiên đấu giá, người ghi biên bản, người trúng đấu giá, người có tài sản đấu giá, đại diện của những người tham gia đấu giá.

- Người trúng đấu giá từ chối ký biên bản đấu giá được coi như không chấp nhận giao kết hợp đồng mua bán tài sản đấu giá.

- Biên bản đấu giá được đóng dấu của tổ chức điều hành đấu giá tài sản.

Điều 17. Thời hạn, phương thức thanh toán và ký hợp đồng mua bán tài sản đấu giá

1. Thời hạn ký hợp đồng mua bán tài sản đấu giá:

- Số tiền đặt cọc: Số tiền đặt trước của người trúng đấu giá được chuyển thành số tiền đặt cọc để bảo đảm giao kết hợp đồng mua bán tài sản đấu giá với người có tài sản đấu giá.

- Thời hạn ký hợp đồng mua bán tài sản đấu giá: Do Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Nhà Bè và người trúng đấu giá thỏa thuận phù hợp với quy định của pháp luật. Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá được thực hiện theo quy định của pháp luật về dân sự. Trường hợp người trúng đấu giá không ký hợp đồng thì người trúng đấu giá sẽ mất toàn bộ số tiền đặt cọc và số tiền này thuộc về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Nhà Bè.

2. Thời hạn thanh toán tiền mua tài sản đấu giá:

Trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày đấu giá thành, người trúng đấu giá phải thanh toán toàn bộ số tiền trúng đấu giá tài sản (sau khi trừ đi tiền đặt cọc). Quá thời hạn thanh toán mà người mua không thanh toán đủ số tiền thì người mua sẽ mất toàn bộ tiền đặt cọc và khoản tiền đã thanh toán (nếu có) và số tiền này thuộc về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Nhà Bè.

3. Phương thức thanh toán: chuyển khoản

Người trúng đấu giá nộp tiền vào tài khoản của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Nhà Bè theo số tài khoản: **459901** tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Nhà Bè.

4. Trong thời hạn 03 (ba) ngày kể từ ngày đấu giá thành, Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Nam sẽ chuyển toàn bộ số tiền đặt trước của người trúng đấu giá cho Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Nhà Bè theo số tài khoản: **459901** tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Nhà Bè.

Điều 18. Thời gian, địa điểm và phương thức bàn giao tài sản, các giấy tờ có liên quan đến tài sản

1. Thời gian giao tài sản và các giấy tờ có liên quan đến tài sản: trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc, kể từ ngày Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Nhà Bè nhận được đủ tiền bán tài sản.

2. Phương thức giao tài sản: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Nhà Bè bàn giao nguyên trạng tài sản và các giấy tờ có liên quan đến tài sản cho người mua được tài sản đấu giá với sự chứng kiến của Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Nam. Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Nhà Bè/Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và khai thác tài sản Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam thông báo cho Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Nam biết về thời gian và địa điểm bàn giao tài sản và các giấy tờ có liên quan đến tài sản để Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Nam thông báo cho người mua được tài sản đấu giá đến nhận.

3. Địa điểm bàn giao giấy tờ liên quan đến tài sản: tại trụ sở Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Nhà Bè, địa chỉ: Số 18, đường Huỳnh Tấn Phát, thị trấn Nhà Bè, huyện Nhà Bè, TP. Hồ Chí Minh.

Điều 19. Nghĩa vụ và quyền lợi của người mua được tài sản đấu giá

1. Tìm hiểu các thông tin về nguồn gốc pháp lý của tài sản và cam kết đã tham khảo kỹ hồ sơ pháp lý của tài sản bán đấu giá, trực tiếp xem tài sản và đồng ý mua tài sản theo nguyên trạng, “có sao mua vậy” và nhận tài sản trúng đấu giá đúng như hiện trạng và trên hồ sơ đã được xem/giám định trước đó;

2. Phải biết đây là tài sản thế chấp, cầm cố tại Ngân hàng, Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản và Hợp đồng mua bán tài sản bán đấu giá có thể bị hủy hoặc sửa đổi khi có quyết định của Cơ quan có thẩm quyền; trong trường hợp kết quả bán đấu giá bị hủy thì các bên khôi phục lại tình trạng ban đầu, hoàn trả cho nhau tài sản đã nhận;

3. Phải biết trong trường hợp giải quyết khiếu nại hoặc có văn bản kháng nghị của cơ quan Tòa án, Viện kiểm sát nhân dân có thẩm quyền thì việc bàn giao tài sản sẽ

được bàn giao sau khi giải quyết khiếu nại xong hoặc dừng lại theo quy định. Các bên không có trách nhiệm bồi thường cho nhau;

4. Tài sản được bán đấu giá theo nguyên trạng (bao gồm nguyên trạng tài sản, tình trạng pháp lý và các rủi ro tiềm ẩn) và theo phương thức “có sao bán vậy” như người tham gia đấu giá đã được xem/giám định. Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản và Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Nhà Bè, Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và khai thác tài sản Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam không chịu trách nhiệm về chất lượng, số lượng và các rủi ro tiềm ẩn của tài sản đấu giá. Mọi thắc mắc, hay có sự sai lệch về thông tin và hiện trạng tài sản, người tham gia đấu giá phải thông báo bằng văn bản cho Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Nam ít nhất 01 ngày làm việc trước ngày mở phiên đấu giá. Nếu không có khiếu nại thì người tham gia đấu giá được coi là đã chấp nhận toàn bộ với các thông tin, đặc điểm, tình trạng tài sản đấu giá. Mọi khiếu nại trong phiên đấu giá hoặc khi phiên đấu giá kết thúc sẽ không được giải quyết;

5. Rủi ro tiềm ẩn: Bằng nguồn thông tin không chính thức và chưa thể xác thực, bên có tài sản và đơn vị tổ chức đấu giá đánh giá khả năng có các rủi ro pháp lý tiềm ẩn liên quan đến tài sản đấu giá như: các tranh chấp giữa chủ tài sản với các tổ chức, cá nhân trong việc hứa mua, hứa bán tài sản (trái pháp luật). Các khoản nợ như nợ thuế, nợ khác của chủ tài sản. Những rủi ro này, bên có tài sản và tổ chức hành nghề đấu giá tài sản không thể lường trước được. Với trách nhiệm của mình, bên có tài sản và tổ chức hành nghề đấu giá tài sản mình bạch thông tin và sẽ hỗ trợ cung cấp tất cả thông tin/hồ sơ có được để khách hàng có nhu cầu mua đấu giá tài sản xem xét, quyết định. Người mua tài sản đấu giá có trách nhiệm tiếp nhận thông tin, xác nhận và tự chịu trách nhiệm với các rủi ro xảy ra (nếu có) sau khi đấu giá thành công tài sản; Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Nhà Bè, Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và khai thác tài sản Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam và tổ chức hành nghề đấu giá tài sản không chịu trách nhiệm giải quyết đối với những rủi ro tiềm ẩn nói trên.

Điều 20. Xử lý các vấn đề phát sinh trong phiên đấu giá của đấu giá viên

1. Đấu giá viên trực tiếp điều hành phiên đấu giá có các quyền sau:

a) Truất quyền tham dự phiên đấu giá của người tham gia đấu giá có hành vi vi phạm quy định tại khoản 5 Điều 9 của Luật đấu giá tài sản 2016 sửa đổi bổ sung 2024;

b) Dừng phiên đấu giá khi phát hiện có hành vi thông đồng, dìm giá hoặc gây rối, mất trật tự tại cuộc đấu giá và thông báo cho tổ chức hành nghề đấu giá tài sản;

c) Dừng phiên đấu giá khi phát hiện người tham gia đấu giá có hành vi vi phạm nội quy phòng đấu giá hoặc các phạm vi khác làm ảnh hưởng đến tính trung thực của kết quả đấu giá.

2. Việc xử lý các vấn đề phát sinh ngoài các quy định trên trong phiên đấu giá do người điều hành đấu giá quyết định (sau khi đã tham khảo ý kiến của người có tài sản).

Điều 21. Điều khoản bất khả kháng.

Trường hợp vì lý do mà các bên chưa lường hết được, tài sản trúng đấu giá không thể bàn giao cho người trúng đấu giá thì Ngân hàng, tổ chức hành nghề đấu giá tài sản, người có tài sản bán đấu giá và người trúng đấu giá hoàn lại những gì đã nhận của nhau mà không phải bồi thường thiệt hại cho nhau. Các chi phí phát sinh chủ sở hữu tài sản đấu giá phải thanh toán. Trường hợp này được coi như kết quả đấu giá bị hủy.

Điều 22. Giải quyết tranh chấp.

Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, các bên sẽ cùng nhau giải quyết trên tinh thần hợp tác, thiện chí. Mọi tranh chấp giữa các bên sẽ được giải quyết theo các quy định tại quy chế này. Các vấn đề trong quy chế không quy định thì tranh chấp giữa các bên sẽ được giải quyết theo quy định tại Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 17/11/2016; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản ngày 27 tháng 6 năm 2024 và các quy định pháp luật có liên quan.

Điều 23. Tổ chức thực hiện

Mọi đối tượng tham gia đấu giá có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc các nội dung quy định tại bản Quy chế này.

Để biết thông tin vui lòng liên hệ tại:

Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Nam

Trụ sở: số 56 Hiền Vương, phường Phú Thạnh, quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh.

Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh: Số 497/12 Nguyễn Văn Khối, phường 8, quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh.

Chi nhánh Bình Dương: Số nhà 1A5/C2/28 (28C2), Tổ 5, khu phố Hòa Lân 2, phường Thuận Giao, thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương.

Điện thoại: 0888.154.369 hoặc 0816.168.133./.


KT GIÁM ĐỐC
P. GIÁM ĐỐC
NGUYỄN THANH SƠN

**XÁC NHẬN CỦA NGƯỜI ĐĂNG KÝ THAM GIA
ĐẤU GIÁ TÀI SẢN**

Người đăng ký tham gia đấu giá đã được đọc, được giải thích, đã hiểu rõ và đồng ý nhất trí với nội dung Quy chế cuộc đấu giá này; đồng thời cam kết chịu trách nhiệm thực hiện những điều khoản quy định tại Luật đấu giá tài sản 2016 sửa đổi bổ sung 2024 và nội dung Quy chế cuộc đấu giá này.

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐÔNG NAM **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 226/2025/QĐ-ĐN

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 3 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Quy chế cuộc đấu giá

GIÁM ĐỐC
CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH ĐÔNG NAM

- Căn cứ quy định của Luật Đấu giá tài sản ngày 17 tháng 11 năm 2016; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản ngày 27 tháng 6 năm 2024;

- Căn cứ Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản số 17/2025/HĐDVĐG/Agribank-AMC-ĐN ngày 04/3/2025 giữa Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Nhà Bè, Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam và Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Nam.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này là Quy chế cuộc đấu giá số 17-25/2025/QC-ĐN ngày 04 tháng 3 năm 2025:

Tài sản đấu giá: Bất động sản thuộc thửa đất số 271, tờ bản đồ số HTC 20 tọa lạc tại địa chỉ phường Hiệp Thành, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, Diện tích: 5503,5m² (Bằng chữ: Năm ngàn năm trăm lẻ ba phẩy năm mét vuông), Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng; Mục đích sử dụng: Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp, Thời hạn sử dụng: Lâu dài, Nguồn gốc sử dụng: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất.

Giấy tờ pháp lý: Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CB 065971, số vào sổ cấp GCN: CT13118 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương cấp ngày 25/4/2016 đúng tên Công ty TNHH IK Sang Thai.

Ghi chú: - Tổng diện tích: 5503,5m² (trong đó có 550,1m² đất thuộc hành lang an toàn đường bộ; thực hiện theo quy định của pháp luật về hành lang an toàn đường bộ).

- Cấp đổi từ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số D 0820554 ngày 14/02/1995 do UBND tỉnh Sông Bé cấp và Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà số 009069/CNSH ngày 16/02/1995 do Sở Xây dựng tỉnh Sông Bé cấp.

Lưu ý: Tài sản thế chấp tại thời điểm nhận thế chấp ghi nhận trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất có công trình nhà xưởng - văn phòng, diện tích 2888m², tuy nhiên thực tế tài sản gắn liền với đất đã bị tháo dỡ hoàn toàn, hiện tại đất trống (Căn cứ chứng thư số Vc 150/2024/112A/BDS-GCVC ngày 26/11/2024 của Công ty Cổ phần Tư vấn và Thẩm định giá Toàn cầu).

Giá khởi điểm: **73.591.000.000 đồng** (Bằng chữ: Bảy mươi ba tỷ, năm trăm chín mươi một triệu đồng). Giá khởi điểm nêu trên chưa bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí và thuế GTGT trong trường hợp tài sản đấu giá thuộc diện phải chịu thuế GTGT theo quy định.

Điều 2: Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3: Đấu giá viên, các Phòng, ban, cán bộ, nhân viên của Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Nam, người đăng ký tham gia đấu giá, các cá nhân, tổ chức có liên quan có trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP./.

KT. GIÁM ĐỐC
P. GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thanh Sơn